

1502633-78.2019.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Leilson Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Ricardo Bergamini, nº 442, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1502633-78.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502633-78.2019.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Leilson Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Ricardo Bergamini, nº 442, Núcleo Residencial Deolina, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOSÉ LEILSON GOMES, qualificado a fl. 14, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 4g (quatro gramas) de cocaína, acondicionados em 08 (oito) microtubos plásticos do tipo "eppendorf", conforme laudo de constatação preliminar acostado a fls. 12/13, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, o indiciado trazia consigo porções de cocaína para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros. Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado em atitudes suspeitas, pois, assim que notou a presença da equipe, esboçou um certo nervosismo e tentou deixar o local caminhando. Diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem, ocasião em que JOSÉ LEILSON lhes disse que trazia consigo drogas. Em razão dessa informação, a Equipe efetuou busca pessoal no indiciado e acabou por encontrar no bolso da calça dele um maço de cigarro e no seu interior 08 (oito) eppendorfs contendo cocaína.

Nesse contexto, a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua forma de acondicionamento, bem assim as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, restou evidente que as porções de droga se destinavam ao comércio ilícito. Ante o exposto, denuncio JOSÉ LEILSON GOMES como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, c.c. a Lei 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito especial, notificando-se o denunciado para oferecimento de resposta preliminar, recebendo a denúncia, ouvindo-se todos em audiência una e prosseguindo-se até final sentença condenatória.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral. O réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de crime de tráfico de drogas, não se aplica a insignificância penal, pois trata-se de crime equiparado a hediondo.

No interrogatório, o réu José Leilson Gomes disse que o entorpecente era destinado ao uso próprio. Afirmou que confessou na DELPOL porque estava com medo de apanhar. As testemunhas GC Thiago Winicius Neia e Weverson Ney dos Santos narraram que

avistaram o réu em ponto de tráfico. Ele demonstrou nervosismo. Foram verificar e encontraram o entorpecente na posse do acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado 8 microtubos de cocaína. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

De fato, os guardas civis não viram nenhuma atitude compatível com a venda de entorpecentes, bem como não viram o réu em contato com nenhum comprador.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO José Leilson Gomes da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 19 de setembro de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA